عقد تطوير وتشغيل منصة بوابة العملاء السحابية (وثيقة اختبار تجريبية)

تنويه تصنيفي: هذه وثيقة اختبارية تجريبية (Experimental Test Fixture) خاصة بمشروع بصيرة — Baseera Docs لغرض التحقق من استخراج النصوص العربية من ملفات PDF.

رقم المرجع: EXP-AR-2026-091

تاريخ التحرير: 10-11-2026م

البند الأول: أطراف العقد

1. **الطرف الأول (العميل):** شركة النخبة للتجارة الإلكترونية، ومقرها مدينة جدة، رقم التسجيل الضريبي: *[خانة فارغة - يُضاف لاحقاً]*.
2. **الطرف الثاني (مقدم الخدمة):** مؤسسة الحلول الرقمية المتقدمة لتقنية المعلومات، ومقرها مدينة الرياض.

البند الثاني: نطاق العمل ومدة التنفيذ

1. يلتزم الطرف الثاني بتصميم وتطوير وتشغيل منصة بوابة العملاء السحابية وربطها بنظام الفوترة المعتمد لدى الطرف الأول.
2. **مدة التنفيذ الإجمالية:** ستة (6) أشهر ميلادية تبدأ من تاريخ التوقيع الفعلي المحدد في **01-12-2026م**.
3. تُمنح فترة فحص واستلام مدتها **عشرة (10) أيام عمل** من تاريخ تسليم كل مرحلة رئيسية.

البند الثالث: المقابل المالي وجدول الدفعات

1. **القيمة الإجمالية للعقد: 240,000 ريال سعودي** (مائتان وأربعون ألف ريال سعودي لا غير).
2. تُسدد القيمة على ثلاث دفعات:
   - الدفعة الأولى (المقدم): نسبة **40%** بقيمة **96,000 ريال سعودي** عند توقيع العقد.
   - الدفعة الثانية: نسبة **35%** بقيمة **84,000 ريال سعودي** عند تسليم النسخة التجريبية (Staging).
   - الدفعة الثالثة (الختامية): نسبة **25%** بقيمة **60,000 ريال سعودي** عند القبول النهائي والتشغيل الفعلي.

البند الرابع: غرامة التأخير وسقف المسؤولية

1. في حال تأخر الطرف الثاني عن جدول التسليم المعتمد دون مبرر مقبول، تُطبق غرامة تأخير قدرها **1,500 ريال سعودي عن كل أسبوع تأخير**.
2. يُحدد الحد الأقصى الإجمالي لغرامات التأخير بنسبة **12%** من إجمالي قيمة العقد (بما لا يتجاوز 28,800 ريال سعودي).
3. يُقتصر سقف المسؤولية المالية المباشرة لأي من الطرفين على إجمالي المبالغ المسددة فعلياً بموجب هذا العقد.

البند الخامس: الفسخ والإنهاء والملكية الفكرية والاختصاص

1. يجوز لأي طرف إنهاء العقد بسبب جوهري بعد إخطار الطرف الآخر كتابياً قبل **30 يوماً** لمنحه فرصة تصحيح المخالفة.
2. في حال إنهاء الطرف الأول للمشروع طوعاً دون إخلال من الطرف الثاني، يسدد الطرف الأول قيمة المراحل المنجزة فعلياً مع احتساب **5%** كمصاريف تصفية إدارية.
3. تنتقل حقوق الملكية الفكرية للواجهات والتطبيق المخصص إلى الطرف الأول فور سداد كامل الدفعة الختامية.
4. تُطبق الأنظمة المرعية في المملكة العربية السعودية وتختص محاكم مدينة الرياض بالنظر في أي نزاع لم يُحل ودياً.